

1525280-93.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525280-93.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525280-93.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299363/2020 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 14986105 - 45º D.P. V BRASILANDIA, 1736/20/145 - 45º D.P. V

BRASILANDIA, 2299363 - 45º D.P. V BRASILANDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

HYANN VON BREMEN DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de HYANN VON BREMEN DA SILVA, narrando que no dia 1º de dezembro de 2020, por volta das 12h47min, em plena vigência de período de calamidade pública, na Avenida Humberto Gomes Gaia, altura do numeral 10, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, HYANN VON BREMEN DA SILVA, qualificado às fls. 08, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 21 porções de maconha (49,4 g), 36 porções de cocaína (32 g) e 22 porções de crack (2,1 g) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme fotografia de fls. 26,

auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação nº 392947/2020 (fls. 22/25) e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Decisão recebendo a denúncia no dia 11/12/2020, como se vê de fls. 84/86.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua defesa prévia às fls. 111/112.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 36.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16/08/2022 em que foram ouvidas as testemunhas e, ao final, colhido o interrogatório do Réu.

Alegações finais orais do MP e da defesa neste ato.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo auto de exibição/apreensão das drogas e dinheiro às fls. 11/12, laudo pericial às fls. 137/139, bem como os depoimentos orais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial como quer o artigo 155 do CPP.

A testemunha policial CARLOS afirmou em juízo que: “estava de patrulhamento de rotina pela via, conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas, quando viu o Réu em atitude suspeita, comercializando drogas e abordaram o indivíduo, que tentou dispensar uma bolsa com as drogas – maconha, cocaína e crack, bem como quantidade de dinheiro no bolso da calça. Afirma que também prendeu o comprador e ambos foram encaminhados à Delegacia. Afirma ainda que o Réu confessou informalmente o tráfico e que tinha acabado de começar a vender naquele instante”. O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente por seu colega de fardas, a também testemunha policial BRENDON.

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu HYANN, que em sua autodefesa afirmou que: “estava vendendo as drogas com mais uma pessoa, tal como informado na denúncia, e que tinha 20 anos à época dos fatos, mas agora trabalha”. Confessou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é classificado como tipo misto alternativo, tendo em vista que basta a prática de um dos diversos núcleos previstos na capitulação do delito para que este seja considerado consumado, e no caso dos autos, o réu “trazia consigo” e “transportava”, dentre outros verbos, caracterizando a tipicidade exigida pelos princípios do direito penal.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida.

Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, o réu tinha em sua posse os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

A autoria do Réu é verificável pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada um dos indivíduos exerce um papel de engrenagem na empreitada criminosa como um todo, com funções relevantes para a consecução do delito final, normalmente divisível entre diversas pessoas ("olheiro", "mula", "vapor", "aviãozinho", etc...). Assim é que somente com a atuação fracionada de cada um dos agentes, o crime pode se consumar em sua forma acabada, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nos dizeres de Luiz Régis Prado: "todo aquele que participa da finalidade típica dolosa, e toma parte na divisão do trabalho é coautor" (Tratado de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. Forense. 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta, outra fiscaliza, outra cobra, outra anota e infinitas outras funções que existem a depender do tamanho da organização. Não se pode falar em quebra da cadeia de custódia da prova (art. 158-A do CPP), uma vez que a narrativa dos policiais militares foi coerente com a prática de condução da droga e do preso à Delegacia, desde a sua apreensão, e ainda a cautela demonstrada nos laudos periciais, não havendo, portanto, qualquer atitude que comprometa a cadeia de custódia da prova.

Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

1ª Fase - Nenhuma circunstância judicial merece desvalor, pelo que fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase - Na segunda fase, presentes duas circunstâncias atenuantes. A primeira é a menoridade relativa (art. 65, I, do CP), tendo em vista ter 20 anos na data dos fatos, e a segunda é a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, "d", do CP. Todavia, como a pena já se encontra no mínimo legal, não pode ser reduzida nessa etapa, nos termos da súmula 231 do STJ.

A agravante do artigo 61, II, "j", do CP, diferente do que sustenta o I. membro do Parquet, não merece aplicação, uma vez que não restou demonstrado nos autos qualquer correlação entre o crime cometido e o fato de ter sido praticado durante situação de calamidade pública (pandemia de COVID19). Nesse sentido, o E. TJSP: "Tráfico ilícito de entorpecentes - Recursos ministerial e defensivo - Disputa pela revisão das penas e do regime carcerário - Pena-base fixada com critério - Agravante da calamidade pública - Descabimento - Agente que não se prevaleceu da pandemia para praticar o crime - Precedentes do C. STJ - (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1520681-77.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022) (GRIFEI).

3ª Fase - Não há causas de aumento de pena. Presente, contudo, a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Tendo em vista a primariedade do acusado, bem como não haver nos autos nada concreto que indique se dedicar à traficância ou integrar organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços). O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa. Sendo assim, o acusado

deve ser condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Considerando a primariedade do acusado e o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR o Réu HYANN VON BREMEN DA SILVA, como incurso no delito do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Não havendo pedido expresso na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência (STJ - AgRg no AREsp 1309078 /PI).

Ante a primariedade técnica do acusado, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente. Considerando que o Réu respondeu ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta do Réu, nos termos do artigo 804 do CPP, concedendo-lhe desde já o benefício da gratuidade de justiça.

P.R.I.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA